Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 20

Organisasjon og ledelse · Noen viktige lover

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, og alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fem timer, og det er ment å deles opp: del A tar tre kvarter, del B er to kvelder, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, installatør, faglig ansvarlig eller saksbehandler — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Rollene er av to slag, og skillet er verdt å merke seg. Noen finnes hos Nordlys Elektro AS: daglig leder, driftsleder service, formann prosjekt, kalkulatør, faglig ansvarlig og montør. Andre får du et helt annet sted — saksbehandler hos en netteier eller i en kommune, prosjektleder i et entreprenørselskap, rådgiver i et konsulentfirma. Står det saksbehandler i en oppgave, er du altså ikke hos Nordlys — den stillingen finnes ikke der. Står det rådgivende konsulent, er du hentet inn utenfra. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

MERK: læreboka er utdatert på flere punkter i arbeidsmiljøloven, og løsningsforslaget bruker GJELDENDE RETT. Der boka sier noe annet, står det i løsningen hva boka skriver og når regelen ble endret. Svarer du etter boka, har du svart etter pensum — men les fasiten, så du tar med deg riktig regel ut i arbeidslivet. Kildestatusen for kapitlet er kontrollert 10. september 2026.

Oppgave 1 er den ene alle installatører bør kunne utenat: hva bedriften kan kreve når sluttfakturaen ligger over prisoverslaget. Oppgave 3 regnes i «OL20_Noen_viktige_lover_Regneark_Arbeidstid_og_overtid.xlsx». Oppgave 4 handler om angreretten, som er den regelen som koster en installatør mest penger — og om de nye reglene for grønn markedsføring, som gjelder fra 27. september 2026. Prøv deg fram før du ser bakerst; det er begrunnelsen som teller.

Tema: *Markedsføringsloven · håndverkertjenesteloven · angrerettloven · arbeidsmiljøloven · arbeidstid og overtid · etikk*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Prisoverslaget

Du er kalkulatør. En privatkunde fikk prisoverslag på 25 000 kroner for et skapbytte. Fakturaen ble 29 500 kroner. Kunden ble ikke kontaktet underveis. Hvor mye kan bedriften kreve, og hvor mye kan kunden avvise?

Svar: Taket er 15 prosent over overslaget: 25 000 ganger 1,15 er 28 750 kroner. Det er det høyeste bedriften kan kreve. 29 500 minus 28 750 er 750 kroner. Det kan kunden avvise. Resten må hun betale (håndverkertjenesteloven § 32). En telefon underveis hadde løst saken.

Start 2 — Arbeidsavtalen

Du er daglig leder. En lærling begynte for 19 dager siden. Arbeidsavtalen er ikke signert. Når gikk fristen ut, og hva gjør du?

Svar: Avtalen skulle vært på plass senest sju dager etter første dag (arbeidsmiljøloven § 14-5). 19 minus 7 er 12. Fristen gikk ut for 12 dager siden. Du skriver og signerer avtalen i dag. Der avtalen tier, tier den i arbeidstakerens favør.

Start 3 — Overtiden

Du er driftsleder. En montør har 212 overtidstimer de siste tolv månedene. Bedriften har ingen avtale med de tillitsvalgte om mer overtid. Er det lovlig? En overtidstime koster 110,42 kroner mer enn en vanlig time. Hva koster overtiden ekstra i året?

Svar: Nei. Uten avtale er grensen 200 timer på 52 uker (arbeidsmiljøloven § 10-6). 212 er over. 212 ganger 110,42 er cirka 23 410 kroner i året. Fast overtid året rundt er ikke et særlig og tidsavgrenset behov. Det er underbemanning.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar tre kvarter til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på oppgavene i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Hvilken av de tre koster Nordlys mest? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS, og tre brev ligger på pulten din samme uke. I timen var dette tre minutter i par.

1) Kunden som ikke vil betale: prisoverslag på 25 000 kroner, faktura på 29 500 kroner. Kunden nekter å betale differansen.
2) Lærlingen uten arbeidsavtale: Den nye lærlingen begynte for 19 dager siden. Avtalen ligger fortsatt usignert på kontoret.
3) Montøren med for mye overtid: 212 overtidstimer siste tolv måneder.

A · Kunden som ikke betaler — 4 500 kroner står i spill, og saken kan ende i forliksrådet.
B · Lærlingen uten avtale — Ingen har krevd noe. Ingen har klaget. Papiret ligger ferdig utfylt på kontoret.
C · Montøren med overtiden — Han vil gjerne jobbe. Han tjener godt på det. Kunden er fornøyd.

Velg én, og begrunn med én setning. «Koster» betyr penger, tid eller risiko. Svar så på oppfølgeren: hvilken ville du tatt tak i først, hvis du bare hadde tid til én i dag?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 20.2.4 og 20.3.4. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Håndverkertjenesteloven», «Arbeidsavtalen» og «Arbeidstid og overtid».
Fra økta: spørsmålet står ikke på et eget lysbilde. Prisoverslaget står i økt 4, lysbilde 10 og 11, med svaret på lysbilde 12, og fristen for arbeidsavtalen i økt 1, lysbilde 10, med svaret på lysbilde 11.
Oppgave 1, 2 og 3 i del B tar hver av de tre sakene grundig.

Vanlig felle: Å velge den saken som har et kronebeløp i seg. Den som ikke koster noe i dag, er den som koster mest senere — og den er ferdig løst i det øyeblikket noen signerer et papir som allerede ligger der.

Oppgave A2 — Bemanningen er for lav. Montørene tar overtiden *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder. I timen var dette fire minutter i grupper på tre.

En avdeling har for lav bemanning, og de ansatte sliter — enten med mye overtid eller med for høyt tempo. Én montør har 212 overtidstimer de siste tolv månedene.

A · Øk bemanningen — Ingen skal lide unødig overlast for at andre skal nå sine økonomiske mål.
B · Ikke øk den — Kostnadsøkningen kan true bedriftens eksistens. Da har ingen jobb.
C · Kommer an på — Svaret avhenger av tall vi ikke har fått, og av hvor lenge situasjonen har vart.

Ta ett standpunkt, og begrunn. Svar så på spørsmålet du ikke kommer utenom: er fast overtid hver uke et «særlig og tidsavgrenset behov»?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 20.3 om de generelle kravene til arbeidsmiljøet og 20.6 om etikk og ledelse. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Arbeidsmiljøloven §§ 4-1 til 4-3» og «Arbeidstid og overtid».
Fra økta: økt 2, lysbilde 7 og 9, med svarene på lysbilde 17 og 10, og etikken i økt 5, lysbilde 13.
I regnearket: arket «Overtid eller ny montør». Der ligger regnestykket bak alternativ A og B.

Vanlig felle: Å svare «det kommer an på» uten å si hvilke tall som mangler. Da er det ikke et forbehold, det er en unnvikelse.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: finn feilene i arbeidsavtalen *(fra økta · 25 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder, og standardavtalen bedriften har brukt i flere år, ligger foran deg. Dette var klasseoppgaven, kjørt i grupper på 3 på til sammen 22 minutter.

Utdrag av avtalen:

«Avtalen er inngått 27. august. Arbeidsforholdet begynte 1. august.
Stilling: montør. Stillingen er midlertidig i tolv måneder, fordi arbeidet skiller seg fra det bedriften ellers utfører.
Alminnelig arbeidstid: 42 timer per uke, mandag til fredag.
Overtid: arbeidstakeren plikter å arbeide overtid ved behov.

Ferie og feriepenger: etter ferieloven.
Endringer i arbeidsforholdet tas inn i avtalen innen én måned etter endringen.
Oppsigelse: skriftlig, med gjensidig frist på én måned.»

For hver feil du finner, skriv tre ting:
1) Hva som er galt i avtalen.
2) Hvilken lov og hvilken paragraf det er brudd på.
3) Hva som skal stå i stedet.
Punkt 2 er det som teller. En feil uten hjemmel er en mening.

To advarsler: læreboka er utdatert på flere av punktene i denne avtalen, så bruk GJELDENDE RETT og skriv i margen hvis du mener boka sier noe annet. Og: én av feilene finner du bare hvis du husker arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 20.3.4 om arbeidsavtalen. Arbeidstid står ikke i lærebokas kapittel 20 i det hele tatt, og må slås opp i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Arbeidsavtalen», «Midlertidig ansettelse» og «Arbeidstid og overtid».
Fra økta: økt 1, lysbilde 7, med svaret på lysbilde 17.
Oppgave 2 i del B tar de samme reglene på en avtale som ennå ikke er signert.

Vanlig felle: Å godta dateringen fordi den er innenfor én måned. Det er lærebokas frist, ikke lovens. Fristen er 7 dager.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka, sammendraget og lovteksten dekker resten. Oppgave 1 og oppgave 4 er de to som koster penger i praksis, og oppgave 3 er den som regnes.

Oppgave 1 — Prisoverslaget som sprakk *(lav–god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS.

Bedriften har skiftet sikringsskap i en enebolig. Kunden fikk på befaringen et prisoverslag på 25 000 kroner. Den endelige fakturaen lød på 29 500 kroner. Montøren forklarer at jobben ble mer tidkrevende enn antatt fordi kursene i veggen var i dårligere stand enn ventet. Kunden ble ikke kontaktet underveis, og nekter nå å betale.

a) Hvor mye kan Nordlys kreve? Vis regnestykket, og oppgi hjemmelen.
b) Hvilken plikt hadde Nordlys underveis, og hva er konsekvensen av at den ikke ble oppfylt?
c) Kunne saken endt annerledes hvis det som ble sagt på befaringen, var noe annet enn et prisoverslag? Gjør rede for de fire prisformene, og hvem som må godtgjøre hvilken som ble gitt.
d) Hva ville du gjort som daglig leder i Nordlys nå? Begrunn valget både juridisk og forretningsmessig.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 20.2.4 om håndverkertjenesteloven. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Håndverkertjenesteloven §§ 5, 7, 9, 32 og 33».

Vanlig felle: Å svare at kunden må betale hele fakturaen fordi merarbeidet var reelt. Merarbeidet gir bare rett til betaling når § 7 og § 9 er fulgt — altså når kunden er kontaktet. Og å behandle 15 % som et fribeløp: det er et ytre tak, ikke en rettighet.

Oppgave 2 — Arbeidsavtalen til den nye lærlingen (god · 35 minutter · daglig leder)

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS.

Nordlys har tatt inn en ny lærling, som begynte for 19 dager siden. Læretida er to år. Arbeidsavtalen ligger ferdig utfylt på kontoret, men er ikke signert. I august neste år går hun over i montørstilling med ny lønn.

a) Når skulle den skriftlige arbeidsavtalen ha foreligget? Oppgi hjemmelen, og si hva læreboka skriver og hvorfor det er noe annet.
b) Hva skal avtalen inneholde? Nevn minst seks forhold, og oppgi hjemmelen.
c) Når skal overgangen til montørstilling tas inn i avtalen?
d) Nordlys vurderer å ta inn en montør for én bestemt entreprise på ni måneder. Er en midlertidig ansettelse lovlig? Drøft, og vær presis på hva vilkåret faktisk er.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 20.3.4 om arbeidsavtalen og midlertidig ansettelse. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6, 14-8 og 14-9».

Vanlig felle: Å svare «senest én måned» på punkt a) og c). Det er pensumsvaret og gir ikke trekk i seg selv, men det er den opphevede fristen. Skriv 7 dager og samme dag, og nevn 1. juli 2024.

Oppgave 3 — Uka, overtiden og hva den koster *(god · 45 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS, og du skal bruke regnearket «OL20_Noen_viktige_lover_Regneark_Arbeidstid_og_overtid.xlsx».

Ronnys lag har hatt en uke med disse timene: mandag 7,5, tirsdag 9,0, onsdag 11,5, torsdag 8,0, fredag 10,0, lørdag 6,0, søndag 0,0. Nordlys har avtalt arbeidstid på 37,5 timer i uka. Én av montørene har 212 overtidstimer de siste tolv månedene.

a) Hvor mange timer er overtid etter loven denne uka? Forklar hvorfor dags- og ukegrensen ikke teller dobbelt, og oppgi hjemmelen.
b) Er uka innenfor loven? Sjekk samlet arbeidstid og arbeidsfri, og oppgi hjemmelen for hver grense.
c) Hva koster én overtidstime Nordlys, sammenliknet med en ordinær time? Vis oppstillingen, og forklar hvorfor påslaget er ulikt for de to.
d) Montøren med 212 timer: er det lovlig? Og hva bør du gjøre — fortsette med overtid, eller ansette? Begrunn med både tall og lovkrav.

Bygger på arbeidsmiljøloven kapittel 10 og ferieloven. Arbeidstid og overtid er IKKE behandlet i lærebokas kapittel 20, og må slås opp i loven. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Arbeidstid og overtid» og «Feriepenger».
I regnearket: arkene «Uka og grensene», «Hva overtidstimen koster», «Overtid eller ny montør» og «Scenario». Legg timene inn i kolonne B på det første arket og les av kontrollradene nederst. Punkt c) regner du i ark 2, og punkt d) i ark 3 og i scenario B.

Vanlig felle: Å legge sammen dagsovertiden og ukeovertiden. Da teller du de samme timene to ganger, og du får 15,5 timer der svaret er 12.

Oppgave 4 — Angreretten og de grønne påstandene *(god–svært god · 40 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS, og to saker havner på bordet ditt samme dag.

SAK 1. En montør var på befaring hjemme hos en kunde og satte opp et tilbud på et ladeanlegg ved kjøkkenbordet. Kunden sa «bare sett i gang» over telefonen dagen etter. Montøren startet arbeidet tre dager senere. Kunden har ikke fått noe skjema om angrerett, og har ikke skrevet under på noe. Etter seks dager — anlegget er halvferdig og materiellet er kjøpt inn — ringer hun og sier at hun har ombestemt seg.

SAK 2. På nettsiden står det «grønn elektrifisering» og «bærekraftige energiløsninger», og i annonsen for solcelleanlegg står det at anlegget er «klimanøytralt». Ingen i bedriften vet hvem som skrev det, eller hva det bygger på.

a) Løper det en angrefrist her, og fra hvilket tidspunkt? Hva skulle Nordlys ha gjort før arbeidet startet? Oppgi hjemlene.
b) Hva må til for at angreretten skal falle bort når arbeidet er utført? Vær presis på vilkårene.
c) Hva må kunden betale, slik saken står nå? Begrunn, og si hva svaret ville vært hvis papirene hadde vært i orden.
d) Sak 2: hva gjelder fra 27. september 2026, og hva må Nordlys gjøre med nettsiden og annonsen? Foreslå én konkret omskriving av «klimanøytralt».

Bygger på angrerettloven §§ 12, 21, 22 og 26, kontrollert mot primærkilde, og markedsføringsloven slik den lyder etter Endringer i markedsføringsloven, LOV-2026-06-19-34. Læreboka behandler verken angrerettloven eller endringene fra 2026. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Angrerett» og «Grønn markedsføring».

Vanlig felle: Å tro at angreretten faller bort fordi arbeidet er startet. Den faller bare bort når BEGGE vilkårene i § 22 bokstav c er oppfylt — uttrykkelig forhåndssamtykke OG erkjennelse av at angreretten går tapt. Ett kryss er ikke nok.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: kunden som ikke vil betale sluttfakturaen

(eksamensnær · 45 minutter · daglig leder)

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS.

En privatkunde fikk på befaringen et prisoverslag på 25 000 kroner for skifte av sikringsskap. Sluttfakturaen lød på 29 500 kroner. Underveis fant montøren en avgrenet jordleder i veggen, som han utbedret samme dag fordi han var der og hadde materiellet i bilen. Han prøvde å ringe kunden to ganger uten å få svar, men la ikke igjen beskjed og noterte det ikke noe sted. Kunden nekter nå å betale differansen og hevder i tillegg at hun aldri fikk beskjed om tilleggsarbeidet — og at det hun fikk på befaringen, var en fast pris, ikke et overslag. Montøren mener bestemt at han sa «cirka». Ingenting av dette står skriftlig noe sted.

Hva har bedriften krav på? Gi en anbefaling med begrunnelse. Svaret skal si hva Nordlys kan kreve juridisk, hvem som må godtgjøre hva, hva du faktisk gjør med kravet, og hvilken rutine du innfører for at det ikke skal skje igjen. Si også hva som kan gjøre anbefalingen din feil.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 20.2.4. Håndverkertjenesteloven §§ 5, 7, 9, 32 og 33. Sammendraget til kapittel 20 går dypere i «Håndverkertjenesteloven» og «De fire prisformene».

Vanlig felle: Å regne først og lete etterpå. Saken avgjøres av hva som kan dokumenteres, ikke av hva som er sant — og det første du skal gjøre, er å lete etter en SMS, et notat eller en anropslogg.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Hvilken av de tre koster Nordlys mest?

B er den farligste, og det er svaret oppgaven er ute etter. Fristen i arbeidsmiljøloven § 14-5 er 7 dager, og den gikk ut for 12 dager siden. Ingen har krevd noe, ingen har klaget, og papiret ligger ferdig utfylt på kontoret. Det er nettopp derfor den er farligst: den koster ingenting i dag, og alt den dagen noen er uenige om hva som ble avtalt.

A koster penger nå, men lite. Taket er 15 % over overslaget, altså 28 750 kroner. Kunden kan avvise 750 kroner. Resten må kunden betale. En telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner — og det er den egentlige lærdommen i saken.

C er den som kan koste mest i kroner over tid. 212 timer er over grensen på 200 timer, og innenfor 300 bare dersom det er avtalt skriftlig med de tillitsvalgte. Uten en slik avtale er det ulovlig, og det er arbeidsgiver som har ansvaret — ikke montøren som gjerne vil jobbe.

Rekkefølgen, som var oppfølgingsspørsmålet: ta B først, fordi den er ferdig løst i det øyeblikket noen signerer et papir som allerede ligger der. Det er den eneste av de tre som kan fjernes helt på ti minutter. Deretter C, fordi den løper videre hver eneste uke. A kan vente til i morgen.

Tre tall å kunne: 15 % er det YTRE TAKET over prisoverslaget, ikke en rettighet. 7 dager til arbeidsavtalen. Samme dag når avtalen endres. Og regelen over dem alle: loven er et minstekrav. Du kan avtale bedre vilkår, aldri svakere.

Løsningsforslag oppgave A2 — Bemanningen er for lav. Montørene tar overtiden

C er det ærligste svaret, men bare hvis du sier HVILKE tall du mangler. Uten det er «det kommer an på» en unnvikelse. Tallene du trenger, er tre: hvor lenge situasjonen har vart, hva en overtidstime koster mot en ordinær, og om oppdragsmengden er varig nok til å bære en fast ansettelse. De to første ligger i regnearket; det tredje er en vurdering.

A har et poeng som er juridisk og ikke bare moralsk: arbeidsgiveren skal sørge for et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, og standarden skal utvikles og forbedres i takt med samfunnet. Det er ikke det samme som «innenfor forskriften». Siden 1. januar 2026 gjelder kravet uttrykkelig også de psykososiale faktorene, og loven navngir dem: uklare eller motstridende krav, emosjonelle krav, arbeidsmengde og tidspress, og støtte og hjelp i arbeidet. Merk at § 4-3 ble skrevet om med virkning fra den datoen, og at den ikke lenger lyder som i læreboka.

B har også et poeng, og det skal ikke avvises: en kostnadsøkning kan true bedriftens eksistens, og da har ingen jobb. Men B er et argument for å regne, ikke for å la være. Regnearket viser at forskjellen mellom en overtidstime og en ordinær time er 30,6 %, og at dekningsbidraget faller fra 528,65 til 418,22 kroner — 20,9 % lavere. Kunden betaler 890 kroner uansett når timen jobbes.

Spørsmålet du ikke kommer utenom: nei. Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6, og fast overtid hver uke året rundt er ikke det. Det er underbemanning. Da er spørsmålet ikke lenger hva du synes — det er hva loven krever. 212 timer ligger dessuten over årsgrensen på 200 timer, og er bare lovlig innenfor 300 timer dersom det er avtalt skriftlig med de tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet.

Den setningen som binder kapitlet sammen: ingen lov kan vedta god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø. Der loven slutter — og den slutter tidligere enn folk tror — begynner ledelsen.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: finn feilene i arbeidsavtalen

Det er 6 feil i utdraget.

(1) Avtalen er datert 26 dager etter at arbeidsforholdet begynte. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 14-5. Riktig: Avtalen skulle foreligget snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Felle: Den vanligste feilen i klassen er å godta datoen fordi den er innenfor én måned. Det er bokas frist, ikke lovens.

(2) Avtalen sier ingenting om framgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 14-6. Riktig: Kravlista ble utvidet, og dette er ett av punktene som kom inn. Felle: Studenter som har pugget bokas oppregning, finner ikke denne. Det er selve poenget med oppgaven.

(3) Stillingen er midlertidig, med begrunnelsen «arbeidet skiller seg fra det bedriften ellers gjør». Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 14-9. Riktig: Vilkåret er i dag at arbeidet er av midlertidig karakter, og det står i paragrafens andre ledd. Begrunnelsen i avtalen er hentet fra en ordlyd som ble endret i 2015. Felle: Her kan en student som følger boka konkludere motsatt av loven. Vurder framgangsmåten, ikke konklusjonen.

(4) Avtalen viser til at «endringer tas inn i avtalen innen én måned». Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 14-8. Riktig: Endringer skal tas inn tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Felle: Den korte huskeregelen: sju dager når avtalen opprettes, samme dag når den endres.

(5) Avtalen fastsetter 42 timers alminnelig arbeidsuke. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 10-4. Riktig: Alminnelig arbeidstid må ikke overstige 40 timer i løpet av sju dager. Loven er et minstekrav — man kan avtale bedre vilkår, ikke svakere. Felle: Noen svarer at det er greit fordi arbeidstakeren har samtykket. Det er det ikke.

(6) Avtalen har ingen bestemmelse om overtidstillegg. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 10-6. Riktig: Overtid skal lønnes med et tillegg på minst 40 prosent. Avtalen kan ikke være taus om det og samtidig pålegge overtid. Felle: Avtalefrihet gjelder oppover, ikke nedover.

Feilen du bare finner hvis du husker kapittel 10, er arbeidstiden på 42 timer per uke. Grunnen til at den er vanskelig, er at arbeidstid ikke er behandlet i lærebokas kapittel 20 i det hele tatt. Kapitlet dekker arbeidsmiljøet, ansettelsen og opphøret; arbeidstid står i arbeidsmiljøloven kapittel 10 og må slås opp i loven. Det samme gjelder overtidsbestemmelsen i § 10-6, som er grunnen til at punktet om overtid uten noe om tillegg heller ikke holder.

To av punktene i utdraget er RIKTIGE, og det er verdt å si. Stillingsbetegnelsen «montør» er en beskrivelse av arbeidet eller en tittel, som er nettopp det § 14-6 krever — avtalen trenger ingen lang arbeidsbeskrivelse. Og den gjensidige oppsigelsesfristen på én måned er hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-3 første ledd; lengre frister følger av ansettelsestid og alder i de påfølgende leddene. En besvarelse som også påpeker at henvisningen til ferieloven er lovlig, men at bedriften da bare skylder lovens minstesats på 10,2 % og ikke den avtalefestede satsen på 12,0 %, har lest godt.

Regnestykket bak den første feilen: arbeidsforholdet begynte 1. august, fristen gikk ut 8. august, og avtalen er datert 27. august — 19 dager for seint.

Løsningsforslag oppgave 1 — Prisoverslaget som sprakk

a) Håndverkertjenesteloven § 32: Uten avtalt pris gjelder gjengs pris. Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent. Regnestykket: 25 000 × 1,15 = 28 750 kroner. Fakturaen er 29 500 kroner, altså 4 500 kroner eller 18,0 % over overslaget. Kunden kan avvise 750 kroner, som er differansen mellom fakturaen og taket. Nordlys kan kreve 28 750 kroner.

To vanlige feil: å tro at hele overskridelsen på 4 500 kroner faller bort, og å behandle 15 % som et fribeløp håndverkeren har krav på. Les ordlyden nøye: prisen skal ikke overstige overslaget VESENTLIG, og iallfall ikke med mer enn 15 %. 15 % er altså et YTRE TAK og ikke en rettighet — også en mindre overskridelse kan være «vesentlig», og overskridelsen må dessuten være berettiget. Svaret på 28 750 kroner er derfor det HØYESTE Nordlys kan kreve, ikke et beløp bedriften har krav på.

Taket har på den andre siden to unntak, og en fullstendig besvarelse nevner dem: det gjelder ikke dersom en annen prisgrense er uttrykkelig avtalt, og heller ikke for den delen tjenesteyteren har rett til pristillegg for etter § 33 — altså tilleggsarbeid utført i samsvar med § 9, eller ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. Her er ingen av unntakene i bruk, fordi kunden ikke ble kontaktet, jf. punkt b. Prosenten regnes av beløpet i overslaget, og en prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift med mindre forbrukeren må antas å ha visst noe annet.

b) Håndverkertjenesteloven § 7: Antar tjenesteyteren at prisen vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller at tjenesten ikke blir til rimelig nytte, skal han orientere forbrukeren. Ser han underveis at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, skal han kontakte henne. Er hun ikke å treffe, skal arbeidet stanses dersom stans må antas å være i hennes interesse. Ingen av delene ble gjort. Brytes plikten, kan resultatet bli at forbrukeren ikke plikter å betale fullt ut, og det svekker Nordlys' stilling i tvisten ytterligere.

Kursene i dårlig stand kunne dessuten vært behandlet som tilleggsarbeid etter § 9. Viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre samtidig, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Nås hun ikke, kan tilleggsarbeidet bare utføres dersom begge vilkårene er oppfylt: forbrukeren må antas å ville ha arbeidet utført, OG prisen for det må være ubetydelig i seg selv eller lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal utføres i rimelig utstrekning. Her er ingen av delene på plass. § 33 gir bare rett til betaling for tilleggsarbeid som er utført i samsvar med § 9, og uten telefonen har Nordlys derfor mistet begge hjemlene sine — både unntaket fra taket og kravet på tilleggsvederlaget.

c) De fire prisformene er bindende fast pris, høyeste pris, prisoverslag og uforpliktende prisantydning. Ved fast pris kan Nordlys ikke kreve mer uansett hvor lang tid jobben tok. Ved høyeste pris kan prisen bli lavere, men ikke høyere. Ved prisoverslag gjelder 15 %-grensen, som er tilfellet her. Ved en uforpliktende prisantydning er Nordlys friere, men gjengs pris etter § 32 første ledd setter fortsatt en ramme, og prisen kan ikke være urimelig. Det avgjørende er hvem som har bevisbyrden: Det er Nordlys som må godtgjøre om det som ble sagt på befaringen, var fast pris, høyeste pris, prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning. Var det ikke skrevet ned på befaringen, taper Nordlys som regel det spørsmålet.

d) Juridisk står Nordlys svakt: overskridelsen er over taket, og plikten til å kontakte kunden underveis ble ikke oppfylt. Det rimelige er å fakturere 28 750 kroner og avskrive 750 kroner. Forretningsmessig er det en enda tydeligere beslutning: beløpet er lite, og en tvist med en privatkunde koster mer i tid og omdømme enn 750 kroner er verd. Den beste besvarelsen legger til et tiltak, ikke bare en innrømmelse: en rutine om at montøren ringer kunden i det øyeblikket han ser at jobben blir vesentlig dyrere, og at prisformen skrives ned på befaringen. En telefon i tide hadde kostet to minutter og fjernet hele saken.

Løsningsforslag oppgave 2 — Arbeidsavtalen til den nye lærlingen

a) Arbeidsmiljøloven § 14-5. I arbeidsforhold med samlet varighet på mer enn én måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest 7 dager etter at arbeidsforholdet begynte. Læretida er to år, så det

er denne regelen som gjelder. Fristen gikk ut for 12 dager siden. Læreboka skriver at avtalen skal være på plass senest innen én måned, og det var riktig fram til 1. juli 2024. Da ble § 14-5 endret som ledd i gjennomføringen av EU-direktiv 2019/1152 om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. I arbeidsforhold som varer kortere enn én måned, og ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig avtale inngås umiddelbart.

b) Arbeidsmiljøloven § 14-6. Avtalen skal blant annet oppgi partenes identitet, arbeidsplassen, en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, og forhold knyttet til arbeidsforholdets varighet og avlønning. Det skal også vises til tariffavtaler arbeidstakeren er omfattet av. Kravlista ble utvidet 1. juli 2024 med flere obligatoriske opplysninger, blant annet om ordninger for vaktendringer, om rett til kompetanseutvikling arbeidsgiveren eventuelt tilbyr, om ytelser til sosial trygghet, og om framgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet. Læreboka er ikke direkte feil her — den skriver selv «en del andre forhold» — men oppregningen er blitt ufullstendig. Poenget for en leder er praktisk: en gammel standardkontrakt fra permen er ikke lenger nok.

c) Arbeidsmiljøloven § 14-8: endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Går lærlingen over i montørstilling 1. august, skal tillegget til avtalen være på plass 1. august — ikke i september. Unntak gjelder for endringer som følger av lov, forskrift eller tariffavtale. Læreboka skriver «innen én måned etter endringen», og det er den samme opphevede fristen som i punkt a. Huskeregelen som er riktig: 7 dager når avtalen opprettes, samme dag når den endres.

d) Arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen i første ledd er at arbeidstaker skal ansettes fast. Unntakene står i andre ledd, og det som er aktuelt her, er bokstav a: når arbeidet er av midlertidig karakter. Ni måneder på én bestemt entreprise som har en definert start og slutt, er et arbeid av midlertidig karakter, og en midlertidig ansettelse kan derfor være lovlig. Her er læreboka viktig å være oppmerksom på: den gjengir bokstav a med ordlyden «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten». Den tilføyelsen ble tatt ut av loven 1. juli 2015. Etter bokas ordlyd ville konklusjonen blitt at ansettelsen er ULOVLIG, siden elektroarbeid på en entreprise er nøyaktig det Nordlys ellers gjør. Etter gjeldende rett er spørsmålet bare om arbeidet er av midlertidig karakter. En fullstendig besvarelse tar også med lærebokas poeng om omgåelse, som står seg: brukes den samme personen i stadig nye midlertidige stillinger uten å få fast arbeid, slår rettspraksis hardt ned på det.

Løsningsforslag oppgave 3 — Uka, overtiden og hva den koster

a) Arbeidsmiljøloven § 10-4 setter alminnelig arbeidstid til 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager, og alt ut over det er overtid. Etter dagsgrensen: onsdag gir 2,5 timer og fredag 1,0 time, til sammen 3,5 timer. Etter ukegrensen: sum uke er 52 timer, som er 12 timer over 40. Overtiden i uka er den STRENGESTE av de to, altså 12 timer.

De teller ikke dobbelt, fordi de to grensene måler den samme arbeidstiden på to måter — den ene per døgn og den andre per uke. Legger man dem sammen, teller man de samme timene to ganger. Resten av differansen — 52 minus 37,5 minus 12, altså 2,5 timer — er merarbeid ut over avtalt arbeidstid. De timene skal betales etter avtalen, men de er ikke overtid etter loven.

b) Ikke uten videre. Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 åttende ledd, men 48-grensen kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker. Den lengste dagen er 11,5 timer og er innenfor døgngrensen, men uka er på 52 timer og er over 48. Den er bare lovlig hvis snittet over åtte uker holder seg på 48 eller under, og det må gå fram av timeoversikten (§ 10-7). Arbeidsfri etter § 10-8 er 11 timer sammenhengende i løpet av 24 timer og 35 timer i løpet av sju dager; med 11,5 timers arbeidsdag er det 12,5 timer igjen av døgnet, så døgnhvilen er formelt i orden — men da er reisetid til og fra bygget ikke regnet med, og i praksis er marginen liten. Overtiden på 12 timer bryter dessuten grensen på 10 timer i løpet av sju dager i § 10-6, med mindre det er inngått skriftlig avtale med de tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet.

c) Med en månedslønn på 40 000 kroner og 37,5 timer i uka blir årslønnen 480 000 kroner fordelt på 1 950 timer, altså en timelønn på 246,15 kroner. En ordinær time bærer hele lønnspåslaget på 46,8 % og koster 361,35 kroner. En overtidstime får først et overtidstillegg på minst 40 % etter arbeidsmiljøloven § 10-6, altså 344,62 kroner, og deretter de sosiale kostnadene som faktisk løper på overtidsbetalingen: feriepenger, inkludert arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgift på lønn, pensjonspremie, arbeidsgiveravgift på pensjon — til sammen 36,9 %. Det gir 471,78 kroner, som er 30,6 % mer enn en ordinær time.

Påslaget er ULIKT fordi lønn for bevegelige helligdager ikke løper på en overtidstime — en helligdag betales ikke to ganger — og fordi yrkesskade- og sykepengepostene beregnes av det ordinære lønnsgrunnlaget. Kunden betaler 890 kroner uansett, så dekningsbidraget faller fra 528,65 til 418,22 kroner, altså 20,9 % lavere.

d) 212 timer er over grensen på 200 timer i løpet av 52 uker i arbeidsmiljøloven § 10-6, men innenfor 300 timer, som kan avtales skriftlig med de tillitsvalgte i en virksomhet bundet av tariffavtale. Uten en slik avtale er det ulovlig. Merkostnaden for de 212 timene er 212 × 110,42 = 23 410 kroner i året, sammenliknet med om de samme timene var ordinære.

Regnearket viser at overtidstimen likevel kan være billigere per fakturert time enn en ny montør er, fordi en ny montør også drar med seg bil, verktøy, kurs og en god del timer som ikke kan faktureres. Den beste besvarelsen ser at regnestykket ikke avgjør saken alene: overtid krever et SÆRLIG OG TIDSAVGRENSET behov, og fast overtid året rundt er ikke det — det er underbemanning. En ansettelse binder bedriften i årevis og forutsetter at oppdragsmengden holder seg. Det forsvarlige svaret er derfor sammensatt: få på plass avtalen med de tillitsvalgte nå, fordel overtiden på flere montører slik at ingen ligger over grensen, og bruk året til å avgjøre om behovet er varig nok til å ansette.

Løsningsforslag oppgave 4 — Angreretten og de grønne påstandene

a) Ja. Angrefristen, angrerettloven § 21: Ved avtale om tjeneste utløper angrefristen 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått. Har den næringsdrivende ikke gitt opplysninger om angreretten, utvides fristen med tolv måneder. Kunden sa ja på kjøkkenbordet. Da løper fristen fra den samtalen — ikke fra den dagen montøren kommer. Og siden kunden ikke har fått opplysninger om angreretten, er fristen ikke fjorten dager, men fjorten dager pluss tolv måneder.

Det Nordlys skulle gjort før arbeidet startet, følger av angrerettloven § 12: Ønsker forbrukeren at arbeidet starter før angrefristen er ute, skal den næringsdrivende kreve at hun uttrykkelig ber om det på et varig medium. «Bare sett i gang» sagt over telefonen er ikke nok. Det skal stå skriftlig, og det er Nordlys som har ansvaret for å be om det. Merk hvem plikten ligger på: det er den næringsdrivende som SKAL kreve anmodningen, ikke forbrukeren som må huske å gi den.

b) Angrerettloven § 22 bokstav c: Angreretten faller bort når tjenesten er levert, dersom leveringen begynte med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke OG hun har erkjent at angreretten går tapt. Begge vilkårene må være oppfylt. Ett kryss er ikke nok. Kunden må både be om oppstart og skjønne hva hun gir fra seg. Legg merke til ordet OG: dette er to KUMULATIVE vilkår, og begge må være oppfylt. Et svar som bare nevner det ene, har ikke lest bestemmelsen.

c) Slik saken står nå: trolig ingenting. Angrerettloven § 26: Angrer forbrukeren etter at arbeidet er startet, skal hun betale et beløp som står i forhold til det som er levert. Men betalingsplikten faller helt bort dersom påkrevde opplysninger manglet, eller hun ikke uttrykkelig ba om at leveringen skulle begynne. Dette er den dyreste setningen i notatet. Uten skjema og skriftlig oppstartsanmodning kan Nordlys stå igjen uten krav på betaling i det hele tatt — materiell og timer inkludert. Her manglet både opplysningene om angreretten og den uttrykkelige, skriftlige anmodningen om oppstart. Da bortfaller betalingsplikten, og Nordlys sitter igjen med både timene og materiellet.

Hadde papirene vært i orden — skjema om angrerett gitt på et varig medium, og en skriftlig anmodning fra kunden om at arbeidet skulle starte før fristen var ute — ville hun måttet betale et beløp som står i forhold til det som er levert. Med et halvferdig anlegg betyr det omtrent halve jobben pluss materiellet. Forskjellen mellom de to utfallene er ett ark, og det er derfor angreretten er den regelen som koster en installatør mest penger. Den koster ingenting å følge, og alt å glemme.

d) Fra 27. september 2026 kan du ikke kalle noe miljøvennlig, bærekraftig eller grønt uten å kunne dokumentere det. Regelen kommer fra Endringer i markedsføringsloven, LOV-2026-06-19-34, som gjennomfører Direktiv (EU) 2024/825 om styrket forbrukervern i det grønne skiftet. Endringen forbyr generelle miljøpåstander som ikke kan dokumenteres — «miljøvennlig», «bærekraftig», «klimanøytral», «grønn» — og forbyr egne bærekraftsmerker uten en anerkjent sertifiseringsordning bak. Svartelisten over praksis som alltid er forbudt, utvides, og det kommer nye krav om informasjon om holdbarhet, reparerbarhet, reservedeler og programvareoppdateringer. Overtredelsesgebyret kan settes til inntil fire prosent av omsetningen.

For Nordlys: Dette treffer Nordlys direkte, fordi solcelle- og ladeavdelingen er det bedriften markedsfører mest. «Grønn elektrifisering» og «bærekraftige energiløsninger» på nettsiden blir ulovlig uten dokumentasjon i bunn. Løsningen er ikke å slutte å snakke om miljø, men å bytte påstanden mot et tall: hvor mange kilowattimer, målt hvordan, over hvilken periode. Konkret ser omskrivingen av «klimanøytralt» slik ut, i formen «anlegget produserte [antall] kilowattimer i [år], målt på produksjonsmåleren, som dekket [andel] av strømforbruket i huset». Tre ting må være på plass: tallet må være målt og ikke anslått, målekilden må være navngitt, og perioden må stå der. Da er du innenfor markedsføringsloven § 3: Regnestykket i skuffen FØR annonsen, ikke når noen spør. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd NÅR markedsføringen skjer — ikke når Forbrukertilsynet spør.

En fullstendig besvarelse nevner også at villedende utelatelser etter § 8 kan bli aktuelt: «Montering kommer i tillegg» med fire punkters skrift nederst. Og at overtredelsesgebyret etter endringen kan settes til inntil fire prosent av omsetningen — for Nordlys er det et beløp som gjør spørsmålet til et styresak, ikke en smakssak.

Forbeholdet, som hører med i et godt svar: ikrafttredelsesdatoen 27. september 2026 er den EU-felles anvendelsesdatoen. Ikrafttredelsesdatoen er den EU-felles anvendelsesdatoen og er bekreftet av NHO Service og Handel for norsk rett, ikke lest i Lovdata. Sjekk datoen før du oppgir den som sikker.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: kunden som ikke vil betale sluttfakturaen

Dette er en drøftingsoppgave uten ett riktig svar. Det som skiller nivåene, er om svaret ser at saken har TO spørsmål i seg — hvor mye som kan kreves, og hvem som må bevise hva — og holder dem fra hverandre.

Et bestått svar: regner ut taket etter håndverkertjenesteloven § 32. 25 000 × 1,15 = 28 750 kroner, mot en faktura på 29 500 kroner. Kunden kan avvise 750 kroner. Et bestått svar sier også at tilleggsarbeidet skulle vært avklart med kunden etter § 9.

Et godt svar leser ordlyden presist, og det er her de fleste taper poeng. 15 % er et YTRE TAK, ikke en rettighet: prisen skal ikke overstige overslaget VESENTLIG, og iallfall ikke med mer enn 15 %. Også en mindre overskridelse kan være vesentlig, og overskridelsen må være berettiget. 28 750 kroner er derfor det HØYESTE Nordlys kan kreve — ikke et beløp bedriften har krav på.

Et godt svar behandler jordlederen som det den er: tilleggsarbeid etter § 9. Viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre samtidig, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Nås hun ikke, kan tilleggsarbeidet bare utføres dersom begge vilkårene er oppfylt: forbrukeren må antas å ville ha arbeidet utført, OG prisen for det må være ubetydelig i seg selv eller lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal utføres i rimelig utstrekning. Montøren nådde ikke kunden. Da er spørsmålet ikke om det hastet, men om BEGGE de to vilkårene var oppfylt samtidig — ville hun antas å ville ha arbeidet utført, OG var prisen ubetydelig i seg selv eller lav i forhold til den avtalte tjenesten? Det

første er trolig ja for en avgrenet jordleder. Det andre må vurderes mot beløpet. Er begge oppfylt, gir § 33 rett til betaling for tilleggsarbeidet, og da faller det arbeidet dessuten utenfor taket i § 32. Er de ikke oppfylt, er timene Nordlys sitt tap.

Et godt svar sier også hvem som må godtgjøre hva. Det er Nordlys som må godtgjøre om det som ble sagt på befaringen, var fast pris, høyeste pris, prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning. Det er Nordlys som har bevisbyrden for prisformen, og montørens «cirka» mot kundens hukommelse er ikke et bevis. Nordlys må også godtgjøre at tilleggsarbeidet ikke var omfattet av oppdraget, jf. § 33. To forsøk på å ringe som ikke er notert noe sted, er heller ikke et bevis. Sagt kort: bedriften har trolig rett i sak og taper likevel, fordi ingenting er skrevet ned.

Et svært godt svar ser tre ting til. Det første er § 7, plikten til å fraråd og til å si fra underveis: Står prisen i misforhold til verdien, eller blir den betydelig høyere enn kunden måtte vente, SKAL tjenesteyteren si fra. Den plikten er selvstendig, og brudd på den kan i seg selv føre til at forbrukeren ikke plikter å betale fullt ut. Det andre er at prisoverskridelsen på 4 500 kroner er 18,0 % av overslaget — altså akkurat over taket, og ikke dramatisk. Det tredje er forretningsvurderingen: 750 kroner er ikke verdt en tvist med en privatkunde. Tid, omdømme og et forliksråd koster mer enn beløpet.

En forsvarlig anbefaling: fakturer 28 750 kroner, og vurder å gå enda lenger ned dersom du selv mener overskridelsen ikke var godt nok begrunnet. Ring kunden før du sender den nye fakturaen, forklar regnestykket, og si at jordlederen ble utbedret av sikkerhetshensyn. Ikke krev tilleggsvederlag du ikke kan dokumentere at du hadde hjemmel for.

Rutinen som skal innføres, og som er det egentlige svaret: prisformen skrives ned på befaringen, med ordene «fast pris», «høyeste pris», «prisoverslag» eller «prisantydning» eksplisitt i teksten, og kunden får den på e-post samme dag. Montøren ringer kunden i det øyeblikket han ser at jobben blir vesentlig dyrere — og hvis han ikke får svar, sender han en melding og noterer klokkeslettet. En telefon i tide koster to minutter. Denne saken koster 750 kroner pluss en kunde.

Det som kan gjøre anbefalingen feil: dersom det finnes dokumentasjon ingen har lett etter. Er det sendt en SMS fra befaringen, ligger det et notat i ordresystemet, eller finnes det en anropslogg som viser de to forsøkene, snur bevisbildet. Det første du gjør, er derfor ikke å regne — det er å lete. Og den andre tingen: er kunden forbruker og avtalen inngått i hjemmet hennes, kommer angrerettloven i tillegg til håndverkertjenesteloven, og da er det et helt annet sett med frister og skjemaer som gjelder. Et svar som nevner det, har sett hele saken.

Og det som skiller alle nivåene fra et svakt svar: et svakt svar sier at kunden må betale fordi merarbeidet var reelt. Merarbeid gir bare rett til betaling når § 7 og § 9 er fulgt — altså når kunden er kontaktet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir hovedreglene i markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven, angrerettloven og arbeidsmiljøloven, finner riktig paragraf, og gjør rede for de tre etiske retningene og forskjellen på etikk og moral.	Bruker reglene på en konkret sak: regner ut hva som kan kreves etter et prisoverslag, avgjør om en uke er innenfor arbeidstidsreglene, regner hva en overtidstime koster, og finner feil i en arbeidsavtale med hjemmel for hver.	Vurderer kritisk hvor loven ikke gir svaret, ser at 15 prosent er et ytre tak og ikke en rettighet og at § 9 har to kumulative vilkår, drøfter en etisk problemstilling fra flere sider uten å lande for lett, og ser at gjeldende rett kan avvike fra pensum — og sjekker kilden.

Lav	God (forventet)	Svært god
Regner ut 15 prosent over prisoverslaget og konkluderer med at kunden må betale opp til taket.	Skiller taket i § 32 fra tilleggsarbeidet i § 9 og § 33, oppgir hjemmel for hvert ledd i svaret, og gir en anbefaling som er både juridisk og forretningsmessig begrunnet.	Ser at spørsmålet avgjøres av bevisbyrden og ikke av hvem som har rett, at 15 prosent er et ytre tak, at § 9 har to kumulative vilkår, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.